

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אלהואשלה
יאסר חוג'יראת

2995/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת תלויים וקצבת אזור ותיק), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 320 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 320(ה), במקום הסיפה החל במילים "יקבל קצבת תלויים ומחצית מקצבת האזור הוותיק" יבוא "יקבל את מלוא קצבת התלויים ומלוא קצבת האזור הוותיק".

דבר ה ס ב ר

סעיף 131 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע זכאות לקצבת תלויים. בני משפחה של מבוטח שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי, ונפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה עשויים להיות זכאים לקצבת תלויים. בני המשפחה הזכאים לקצבה האמורה הם אלמן או אלמנה וילדיו של המבוטח, העונים על תנאי הזכאות. בתנאים מסוימים יהיו זכאים לגמלה הורים, אחים, סב או סבתא, שהמבוטח היה מפרנסם.

לפי סעיף 320(ה) לחוק הביטוח הלאומי, מבוטח שזכאי לקצבת תלויים ולקצבת אזור ותיק במקביל, יקבל את מלוא קצבת התלויים ורק מחצית מקצבת האזור הוותיק ובלבד שהקצבה לא תפחת מהשיעור הקבוע באותו סעיף. זאת, על אף שהקצבות האמורות משתלמות מכוח עילות תביעה שונות. הראשונה, משתלמת למבוטח מתוקף היותו קרוב של נפטר כתוצאה מתאונת עבודה, והשנייה, משתלמת לאדם מתוקף הגיעו לגיל זקנה.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך ששתי הקצבות ישתלמו במלואן למבוטח הזכאי לשתייהן בו-זמנית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/1625/24), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2259/24), על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2983/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1022/25), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/1924/25) ועל ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/2229/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

